

시 정 요 구

1. 제 목 : 변상금 부과 처분 시 사망 여부 확인 불철저

2. 소관부점 : ◆◆◆◆◆부

3. 내 용 :

□ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있고

○ 같은 요강 제38조에 따르면, 변상금을 부과하는 경우 무단점유자의 인적사항, 점유목적, 사유 및 기간, 점유면적 및 현황 등을 확인하도록 되어 있음

○ 또한, 사망자에 대한 변상금 부과 처분은 그 내용의 실현이 사실상 불가능하여 당연 무효이므로 부과 전 무단점유자의 사망 여부 등을 확인하고 변상금을 부과하는 것이 타당함

□ 그런데, 감사대상 기간(2016. 4. 1. ~ 2017. 4. 30.) 동안 경남지역 본부에서 변상금 사전예고 통지를 하거나 변상금을 부과한 실태를 점검한 결과

○ “□□□도 □□시 □□면 □□리 △△△-△”(묘, △, △△△㎡) 소재 국유재산을 묘지로 무단점유하고 있는 ○○○에게 2016. 3. 8. 변상금 사전예고 통지를 하고 2016. 5. 4. 부과 하였으나

- 무단점유자 ○○○은 2015. 5. 20. 이미 사망하여 변상금 부과 효력이 없음에도 변상금을 부과하는 등

□ [표 6]과 같이 총 20건(무단점유자 16명)에 대하여 무단점유자가 사망하였음에도 변상금을 부과한 사실이 있음

[표 6] 사망자에 대한 변상금 부과 현황

(단위 : 건, 천 원)

연번	국유재산 소재지	무단 점유자	사망일	변상금 부과일	금액	경과 일수
----	----------	-----------	-----	------------	----	----------

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ ◆◆◆◆◆부장은 무단점유자가 사망한 후 부과한 변상금 14건*을 취소한 후 상속인 등을 확인하여 변상금 사전예고 통지를 다시 실시하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원들에 대한 직무교육을 실시하시기 바랍니다.

* 20건 중 6건은 상속인이 변상금을 납부하고 대부계약을 체결하였으므로 시정 대상에서 제외함